

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6589/2540

พนักงานอัยการจังหวัดกระบี่
นาง สุเทพ ชินศรี

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 288

จำเลยใช้มีดพร้าที่มีความยาวจากปลายมีดถึงด้าม 3 ฟุต พ้นผู้เสียหายบริเวณ
ศีรษะด้านหลังซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กายหนึ่ง
ศีรษะหลุดขาด บาดแผลกว้างถึง 5 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร ลึกถึงกะโหลก
ศีรษะ แสดงว่าจำเลยพ้นผู้เสียหายอย่างแรง เมื่อพิจารณาถึงมีดพร้าที่จำเลยใช้เป็น
อาวุธพ้นทำร้ายผู้เสียหาย โอกาสที่พ้นโดยเลือกฟันตรงอวัยวะสำคัญ และบาดแผลที่
ผู้เสียหายได้รับดังกล่าวมารวมตลอดถึงมูลเหตุโกรธเคืองระหว่างจำเลยกับผู้เสียหาย
ซึ่งทะเลาะวิวาทกันมาก่อนจะมาก่อเหตุและพฤติการณ์ของจำเลยที่พ้นผู้เสียหายซ้ำ
อีกหลายครั้งแม้จะพ้นถูกที่ขาอ่อนข้างขวาเพียงครั้งเดียวก็ตาม ถือว่าจำเลยมีเจตนา
ฆ่าผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานพยายาม
ฆ่าผู้อื่น

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 288 และ
รับมีดพร้าของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบมาตรา 80 จำคุก 10 ปี คำให้การของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างนับว่ามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสี่ของจำคุกจำเลย 7 ปี 6 เดือน ริมมิดพร้าวของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 ให้จำคุก 1 ปี 6 เดือน ชำนาญสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 1 ปี นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยและโจทก์จำเลยมิได้อุทธรณ์ฎีกาว่า ตามวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุในห้อง จำเลยใช้มีดพร้าด้ามไม้ยาวจากปลายมีดถึงด้าม 3 ฟุต เป็นอาวุธฟันทำร้ายนางละม้าย นราอาจ ผู้เสียหายหลายครั้ง ถูกที่ศีรษะและขาอ่อนข้างขวาของผู้เสียหายเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย ตามผลการตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ทำย ฟ้องคดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นดังที่โจทก์ฟ้องหรือไม่ พิจารณามีดพร้าด้ามไม้ของกลางที่มีความยาวจากปลายมีดถึงด้าม 3 ฟุตแล้ว นับว่าเป็นมีดพร้าขนาดใหญ่ อาจใช้เป็นอาวุธประทุษร้ายผู้อื่นถึงแก่ชีวิตได้ จำเลยใช้มีดพร้าของกลางฟันผู้เสียหายบริเวณศีรษะด้านหลังซึ่งเป็นอวัยวะสำคัญจนเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายแก่กาย หนึ่งศีรษะหลุดขาดบาดแผลกว้างถึง 5 เซนติเมตร ยาว 8 เซนติเมตร ลึกถึงกะโหลกศีรษะ แสดงว่า

จำเลยพ้นผู้เสียหายทางด้านหลังและพ้นอย่างแรง สอดคล้องกับคำเบิกความของผู้เสียหายว่า ผู้เสียหายไม่เห็นขณะถูกจำเลยพ้นครั้งแรก เพียงรู้สึกส่ายที่ศีรษะด้านหลังและล้มลงอันเป็นข้อสนับสนุนว่าจำเลยลอบพ้นผู้เสียหายที่ศีรษะอย่างแรง ดังนี้ เมื่อพิจารณาถึงมีดพริ้วที่จำเลยใช้เป็นอาวุธพ้นทำร้ายผู้เสียหาย โอกาสที่พ้นโดยเลือกพ้นตรงอวัยวะสำคัญและบาดเจ็บที่ผู้เสียหายได้รับดังกล่าวมา รวมตลอดถึงมูลเหตุโกรธเคืองระหว่างจำเลยกับผู้เสียหายซึ่งทะเลาะวิวาทกันมาก่อนจะมาก่อเหตุและพฤติการณ์ของจำเลยที่พ้นผู้เสียหายซ้ำอีกหลายครั้ง แม้จะพ้นถูกที่ขาอ่อนข้างขวาเพียงครั้งเดียวก็ตาม เห็นได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหายเมื่อผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตาย จำเลยจึงต้องมีความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นดังที่โจทก์ฟ้องคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ยังไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น..."

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ปรีชา นาคพันธุ์-อำนวยการ สุขพรหม-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ